

1501230-26.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Simone Cristina de Oliveira
Comarca: Caçapava
Foro: Foro de Caçapava
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... droga e não tem envolvimento com o tráfico.

O policial civil disse que, na data dos fatos, que participou de uma operação policial visando o combate do tráfico de drogas nos bairros Pinus do Iriguassu 1 e 2, sendo que quando adentraram no bairro Pinus 1 se aproximaram do ponto de vendas de drogas avistou dois indivíduos que saíram correndo a pé ao verem a polícia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501230-26.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501230-26.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241153/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 27185882 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2241153 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

FLAVIO HENRIQUE PAZZINI CLARO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu ação penal contra RAFAEL SANTOS FELICIANO, qualificado nos autos, sob a acusação de ter infringido o art. 16, parágrafo primeiro, IV, da Lei 10.826/03. Narra a denúncia, em resumo, que o réu, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 12h, na rua 12, n. 87, no bairro do Pinus do Iriguassu I, nesta cidade e Comarca, adquiriu, possuía e portava arma de fogo com numeração suprimida sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial de fls. 1/72 e foi recebida em 15 de setembro de 2022.

O réu foi citado por oficial de justiça, apresentando, seu advogado, defesa preliminar.

No curso da instrução foi inquirida uma testemunha arrolada pela acusação e pela defesa e o réu foi interrogado.

O Dr. Promotor de Justiça, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação penal, sustentando que a prova dos autos demonstra a versão apresentada na denúncia.

Já o Dr. Advogado de Defesa pugnou pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 e, alternativamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

É o relatório.

DECIDO.

O réu, quando interrogado em Juízo, admitiu a propriedade da arma, dizendo que a portava na data dos fatos em sua defesa em razão da briga entre bairros que estava acontecendo na região e que tentou pular o muro de medo, soltando a arma; que adquiriu a arma na cidade de São José dos Campos e pagou por ela a quantia de R\$ 3.600,00, obtida com seu trabalho de ajudante de pedreiro no qual recebe R\$ 350,00 por semana e da venda de sua bicicleta pela quantia de R\$ 900,00; que não é usuário de droga e não tem envolvimento com o tráfico.

O policial civil disse que, na data dos fatos, que participou de uma operação policial visando o combate do tráfico de drogas nos bairros Pinus do Iguassu 1 e 2, sendo que quando adentraram no bairro Pinus 1 se aproximaram do ponto de vendas de drogas avistou dois indivíduos que saíram correndo a pé ao verem a polícia, conseguindo abordar o réu enquanto ele tentava pular o muro dos fundos da residência de número 87 desta rua; que ao perceber que não conseguiria prosseguir com a fuga, o réu se rendeu e jogou no chão um revólver municiado; que Rafael já é conhecido dos meios policiais.

Com efeito, a prova dos autos indica a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

De fato, o laudo pericial de fls. 88/93 aliado ao depoimento do policial que atendeu a ocorrência e que confirmam a confissão do réu, comprovam que, na data dos fatos, o réu foi apreendido portando arma de fogo com numeração suprimida.

Assim, de rigor o reconhecimento da responsabilidade penal do réu quanto ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não colhe a tese da defesa quanto à desclassificação do delito já que restou constatado nos autos, pelo laudo pericial, que a numeração da arma de fogo estava raspada, o que torna a adequação típica da conduta do réu possível somente no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Desse modo, fixada a responsabilidade penal do réu, passo a dosar sua pena.

Na primeira fase, de rigor a exasperação da pena por estar a arma municiada, aumentando, assim, sua potencialidade lesiva, motivo pelo qual sua pena privativa de liberdade deve ser fixada acima do mínimo legal em um sexto, ou seja, TRÊS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e pagamento de ONZE DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, tem-se a confissão espontânea do réu a autorizar a redução da pena em um sexto, resultando em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de DEZ DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Quanto à menoridade penal, entende-se que a idade do réu deixou de ser considerada, pois, tem-se que, com a alteração da maioridade civil pelo advento do Código Civil de 2002, o legislador pretendeu que a maturidade do homem moderno fosse atingida agora aos 18 anos, não parecendo legítimo cindir-se o alcance da responsabilidade do homem adulto em idades diferentes para atos que, apenas em razão de sua gravidade, tem não só reflexos no âmbito civil, como também no criminal.

Assim, torno a pena definitiva diante da inexistência de outras causas de alteração.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar RAFAEL SANTOS FELICIANO, filho de José Maria Feliciano e de Angelica Santos, a cumprir TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e

pagamento de DEZ DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, da Lei 10.826/03.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

Considerando-se as circunstâncias objetivas e subjetivas dos fatos, converto a pena privativa de liberdade imposta ao réu por penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à entidade pública por prazo idêntico à da pena privativa de liberdade, bem como ao pagamento de multa no valor de R\$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).

A pena pecuniária, quando de sua execução, será atualizada pelos índices de correção monetária a partir da data do fato até a data de seu efetivo pagamento, para que não perca seu caráter coercitivo, nos termos do art. 49,2º, do Código Penal (JUTACRIM 95/46).

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Caçapava, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA